

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1206/2535

นาย ไพโรจน์ แสงอรุณ
นาย เมือง โทขุนทด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 430

จำเลยที่ 2 เป็นเพียงเจ้าของหอพักที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เยาว์เช่าอยู่ และเป็นผู้ใช้ให้จำเลยที่ 1 ขั้บรถยนต์คันเกิดเหตุไปเพื่อกิจธุระของตนเท่านั้นถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลผู้รับดูแลจำเลยที่ 1 ไว้ และจะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 430 เพราะเจ้าของหอพักมีหน้าที่เพียงดำเนินกิจการหอพักและควบคุมการเข้าพักในหอพักเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้เยาว์ อยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ นายจ้าง และผู้รับอุปการะดูแลจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นตัวการใช้ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างและตัวแทนขั้บรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างจำเลยที่ 1 ขั้บรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทชนรถจักรยานยนต์ที่โจทก์ขั้บมาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขาซ้ายขาดเหนือเข่าหน้าเสียโฉม นิ้วก้อยมือซ้ายขาดคิดค่าเสียหายเป็นเงิน 100,000 บาทและโจทก์ต้องซื้ออุปกรณ์ขาเทียมมาใช้ช่วยเดิน 6,300 บาท จำเลยที่ 1 ใช้ให้โจทก์แล้ว 20,000 บาท จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3ที่ 4 ซึ่งเป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในผลละเมิด

ด้วยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าอุปกรณ์ฯ เทียม 6,300 บาท ค่าสินไหมทดแทน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 80,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นบุตรจำเลยที่ 3 ที่ 4 จำเลยที่ 1 ไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยโดยไปเช่าหอพักอยู่จำเลยที่ 1 ไม่ได้อยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ผู้อุปการะ นายจ้าง และผู้จ้างวานใช้ให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันเกิดเหตุ เหตุที่รถชนกันเป็นเพราะความประมาทของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าอุปกรณ์ฯ เทียม เพราะยังไม่ได้ซื้อและราคาไม่เกิน 3,000 บาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินให้โจทก์ 45,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาเพียงว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 430 หรือไม่เท่านั้น ไม่มีประเด็นเรื่องตัวการผู้ใช้ให้กระทำ ลูกจ้างนายจ้างข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เป็นผู้เยาว์อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และเช่าหอพักของจำเลยที่ 2 อยู่ จำเลยที่ 2 เคยใช้ให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ไปทำธุระให้ วันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ใช้ให้จำเลย

ที่ 1 ขับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 นำแป้นน้ำไปซ่อนที่ร้านในตลาดอำเภอเมืองสุโขทัย โดยจำเลยที่ 2 มิได้ควบคุมมาด้วย ระหว่างรอซ่อมแป้นน้ำจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์เลยไปบ้านเพื่อน ขณะขับรถกลับจากบ้านเพื่อนรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับได้เกิดชนกับรถจักรยานยนต์ที่โจทก์ขับสวนมา ทำให้โจทก์เสียหายรับอันตรายสาหัส ขาซ้ายขาด เนื้อเข้า หน้าเสียโฉมติดตัวนี้วก้อยมือซ้ายขาด เหตุเกิดเพราะความประมาทของจำเลยที่ 1 ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 2 เป็นเพียงเจ้าของรถพิกที่จำเลยที่ 1 เช่าอยู่ และเป็นผู้ใช้ให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันเกิดเหตุไปเพื่อกิจธุระของตนเท่านั้น ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุคคลผู้รับดูแลจำเลยที่ 1 ไว้ตามความหมายในมาตรา 430 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะเจ้าของรถพิกมีหน้าที่เพียงดำเนินการกิจการรถพิกและควบคุมการเข้าพิกในรถพิกเท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สั่งเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชั้นชื้อ-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ